

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่	บริษัทชิตีคอร์ป ลิสซิ่ง	โจทก์
8365/2538	(ประเทศไทย)	จำกััด
	นายขวัญมงคล จินดานนท์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 380, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 563, มาตรา 574

ป.วิ.พ. มาตรา 142

เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว ย่อมมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ไม่มีผลกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแก่กันตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 391 และมาตรา 392 บัญญัติว่า การชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 369 กล่าวคือให้นำมาตรา 369 ว่าด้วยการชำระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทนมาใช้บังคับ ดังนี้โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อจึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยผู้เช่าซื้อชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์สินได้ เมื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์สินของโจทก์ตลอดเวลาที่จำเลยที่ 1 ยังครอบครองทรัพย์สินของโจทก์อยู่ ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ และค่าเสียหายเช่นนี้ศาลอาจกำหนดตามที่เห็นสมควรได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142

การที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ไปแล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อจนโจทก์บอกเลิกสัญญา แต่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยขาดประโยชน์ที่ควรจะได้จากการนำรถยนต์ดังกล่าวออกให้เช่า

การฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องได้ภายในอายุความสิบปี
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30

ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์สินที่เข้าซื้อจนครบ
ตามสัญญาเข้าซื้อซึ่งกำหนดว่า "ในกรณีที่ผู้เข้าซื้อบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 ข้างต้น
หรือเจ้าของบอกเลิกสัญญานี้และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ตามข้อ 5 ของสัญญานี้
เงินทั้งปวงที่ผู้เข้าได้ชำระให้แก่เจ้าของก่อนหน้านั้นให้คงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ
และผู้เข้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถยนต์พร้อมทั้งค่าอุปกรณ์และอะไหล่ทั้งปวงเพื่อซ่อม
รถยนต์ให้กลับคืนสู่สภาพดีตามที่เจ้าของประมาณราคาขึ้นโดยทันที และจะชดใช้ค่า
เสื่อมราคาและค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเข้าซื้อทุกงวดที่ค้างชำระอยู่แล้ว ตลอดทั้ง
เงินจำนวนอื่นใดที่จะต้องจ่ายตามสัญญานี้ กับถ้าหากในขณะบอกเลิกการเข้านั้น ผู้
เข้าได้ชำระเงินค่าเข้าซื้อและรวมกับเงินชำระครั้งแรกรวมกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคา
เข้าซื้อที่ระบุในบัญชีรายการทำสัญญา ผู้เข้าซื้อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน
หนึ่งซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่จ่ายเป็นค่าเข้าซื้อรวมทั้งเงินที่ชำระครั้งแรกแล้วจะ
เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาเข้าซื้อที่ระบุในบัญชีรายการทำสัญญา..." ข้อสัญญาดัง
กล่าวนี้อาจบังคับได้ โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ และในกรณีฟ้องเรียกราคา
รถยนต์เข้าซื้อที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเข้าซื้อเช่นนี้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้
โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความสิบปีตาม ป.พ.พ.มาตรา 190/30 มิใช่อายุความหกเดือน
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 563

ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์สินที่เข้าซื้อจนครบ
ตามสัญญาเข้าซื้อซึ่งกำหนดว่า "ในกรณีที่ผู้เข้าซื้อบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 ข้างต้น

หรือเจ้าของบอกเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถยนต์ตามข้อ 5 ของสัญญา
เงินทั้งปวงที่ผู้เช่าได้ชำระให้แก่เจ้าของก่อนหน้านั้นให้คงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ
และผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถยนต์พร้อมทั้งค่าอุปกรณ์และอะไหล่ทั้งปวงเพื่อซ่อม
รถยนต์ให้กลับคืนสู่สภาพดีตามที่เจ้าของประมาณราคาขึ้นโดยทันที และจะชดใช้ค่า
เสื่อมราคาและค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเช่าซื้อทุกงวดที่ค้างชำระอยู่แล้ว ตลอดทั้ง
เงินจำนวนอื่นใดที่จะต้องจ่ายตามสัญญา กับถ้าหากในขณะที่บอกเลิกการเช่านั้น ผู้
เช่าได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อและรวมกับเงินชำระครั้งแรกรวมกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคา
เช่าซื้อที่ระบุในบัญชีรายการทำสัญญา ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน
หนึ่งซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าซื้อรวมทั้งเงินที่ชำระครั้งแรกแล้วจะ
เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาเช่าซื้อที่ระบุในบัญชีรายการทำสัญญา..." ข้อสัญญาดัง
กล่าวนี้อ้างอิงได้ โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ และในกรณีฟ้องเรียกราคา
รถยนต์เช่าซื้อที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อเช่นนี้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้
โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความสิบปีตาม ป.พ.พ.มาตรา 190/30 มีอายุความหกเดือน
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 563

(สมพงษ์ สนธิเณร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลแพ่ง - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรพล เจียมจู่ไร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

